

La réalisation d'une veille sociale

Table des matières

I. Définition de la veille sociale en entreprise	3
A. Qu'est-ce que la veille sociale en entreprise ?	3
1. Veille sociale interne	3
2. Veille sociale externe	3
B. Enjeux de la veille sociale	4
1. Pour l'entreprise	4
a. Obligations de l'employeur de conformité légale par la veille sociale	4
b. Veille sociale et concurrence	4
c. Développement durable	4
d. Responsabilité Sociale et Économique (RSE)	5
2. Pour le service des Ressources Humaines (RH)	5
a. Régulation de l'activité sociale	6
b. Climat social, Qualité de Vie au Travail, Risques Psycho Sociaux	6
c. Veille réglementaire et impact sur les salariés et l'employeur	6
II. Exercice : Quiz	6
III. Rôle des Instances Représentatives du Personnel dans la veille sociale	7
A. Comité Social et Économique (CSE) et la veille sociale	7
1. Rappel des missions du CSE et de l'existence obligatoire de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales	7
2. Veille sociale et CSE	8
a. Veille des normes de gestion économique et financière de l'entreprise, et techniques de production	8
b. Veille en droit du travail et droit social	8
c. Veille sur la prévention de la protection et la sécurité des salariés	8
B. Délégation syndicale et la veille sociale	9
1. Rappel des missions de la délégation syndicale	9
2. Veille sociale de la délégation syndicale	9
IV. Exercice : Quiz	10
V. Service RH et la veille sociale	10
A. Veille sociale en environnement interne	11
B. Veille sociale et expertise juridique en environnement externe	11
C. Veille sociale de la DRH et politique d'entreprise	11
VI. Exercice : Quiz	11
VII. Essentiel	12
VIII. Auto-évaluation	12
A. Exercice	12
B. Test	13
Solutions des exercices	13

I. Définition de la veille sociale en entreprise

Contexte

Nous abordons ici la **veille sociale de l'entreprise**. Il s'agit tout simplement de récolter tout type d'information par tous les moyens. L'ensemble de ces données doit être filtré pour répondre aux besoins de l'entreprise. En effet, l'entreprise doit être informée de ce qui se passe en dehors, mais aussi en dedans, dans tous ses services ! C'est pourquoi son rôle est très important. Celle-ci a des répercussions **économiques, financières** et bien évidemment **sociétales** au sein des entreprises.

Ainsi, nous allons d'abord comprendre ce qu'elle est.

Ensuite, nous allons également identifier les **enjeux puis les acteurs** d'une politique de veille sociale.

Ces enjeux deviennent alors de notre responsabilité, en tant que Responsable des Ressources humaines (RRH), mais aussi en collaboration avec les Instances Représentatives du Personnel (IRP).

De plus, la veille sociale est l'outil indispensable pour connaître la loi. L'ignorer est s'exposer à des sanctions possibles.

Afin d'illustrer ce sujet, nous illustrerons nos propos en nous mettant dans la peau du Responsable RH de DiltaCall qui est une start-up créée il y a 4 ans de 150 personnes, fabriquant et commercialisant des téléphones portables. Le nombre de salariés a triplé en un an, l'esprit start up est toujours là avec un effectif de jeunes techniciens et d'ingénieurs. Le climat social est positif, car DiltaCall se développe et « *explose* » son chiffre d'affaires.

Comment veiller à un développement sain et durable pour DiltaCall ? Comment garantir aux salariés que la veille sociale est optimale ? C'est ce que nous allons découvrir en assistant notre directeur général.

A. Qu'est-ce que la veille sociale en entreprise ?

Définition

La veille sociale est apparue vers 1985, après le début des premières vagues de licenciement pour raisons de productivité ou l'accroissement des profits. Elle permet de détecter l'existence de foyers potentiels ou réels de conflit et d'ajuster les décisions de politique sociale.

1. Veille sociale interne

Il s'agit d'un **dispositif** de circulation d'informations en interne mise en place par **la direction des ressources humaines** selon la politique émise par la direction générale.

Également, la politique de veille est l'affaire de tous : celle des salariés et des managers.

Indirectement, la veille sociale en interne est un dispositif qui suit le climat social ainsi que la satisfaction des salariés dans l'entreprise.

2. Veille sociale externe

Il s'agit de **rester informé en permanence et d'anticiper les besoins** en ressources humaines en rapport avec les nouvelles expertises, les compétences rares. La veille autorise également le repérage sur le marché **des profils à haut potentiel**. Celle-ci permet surtout **d'être à jour** au niveau légal.

B. Enjeux de la veille sociale

Les enjeux sont multiples au sein d'une entreprise :

1. Pour l'entreprise

a. Obligations de l'employeur de conformité légale par la veille sociale

Outre qu'une bonne veille sociale évite à l'entreprise d'être prise de cours et permet d'être prêt, quelles que soient les évolutions annoncées, elle est obligatoire dans l'entreprise.

Il s'agit d'être conforme aux lois et de ne jamais perdre de vue qu'il y a entre autres une obligation de résultat de l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Rappel

Comme le rappelle l'article de loi L.4121-1 du Code du travail « *L'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l'empêcher* ».

b. Veille sociale et concurrence

L'entreprise se doit de suivre les évolutions du marché et il va sans dire que la collection d'informations sur une nouvelle technologie et de nouvelles tendances de marché sont indispensables ! Nous restons ici dans une démarche de veille concurrentielle.

La démarche de veille sociale est plus subtile, car il s'agit non seulement d'anticiper sur les évolutions d'un capital industriel ou technologique, mais sur un capital humain. Être en avance sur la gestion du capital humain représente un avantage sur la concurrence.

La veille sociale permet de prévoir des stratégies à plus ou moins long terme, en captant et/ou en retenant des compétences essentielles au développement et à la pérennité de l'entreprise.

Exemple Veille sociale et concurrence pour Diltacall

Prenons l'exemple, si nous étions responsable RH de Diltacall : c'est une start-up créée il y a 4 ans de 150 personnes, fabricant et commercialisant des téléphones portables. Le nombre de salariés a triplé en un an, l'esprit start-up est toujours là avec un effectif de jeunes techniciens et d'ingénieurs. Le climat social est positif, car Diltacall se développe et « *explose* » son chiffre d'affaires.

Nous devons mettre en place de nouvelles procédures par la mise en place d'une veille sociale forte. Ainsi, nous devons recruter beaucoup de nouveaux ingénieurs pour combler notre croissance et connaître les dernières évolutions technologiques.

Pour ce faire, nous devons connaître les informations sur les dernières évolutions et savoir où chercher les ingénieurs qui ont les compétences. Et cela, grâce à notre veille sociale !

c. Développement durable

Définition

Le développement durable dans un contexte économique est une notion qui permet une croissance de l'entreprise intégrant les contraintes environnementales. Il y a interactions entre les actions de l'entreprise et les conséquences sur l'avenir. Il s'agit ainsi de répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

C'est donc un défi perpétuel, on peut assister à des prises de conscience en entreprise qui se traduisent par la mise en place de normes (ISO) ou des politiques d'entreprise telles que :

- Charte de qualité,
- Diminution de l'empreinte carbone,
- Etc.

d. Responsabilité Sociale et Économique (RSE)

De nos jours, il s'agit d'une notion incontournable qui est chevillée au développement durable.

Définition

Il s'agit ici d'une véritable éthique de l'entreprise, qui est totalement intégrée à sa gouvernance. L'entreprise se doit de s'approprier les préoccupations sociales et de l'environnement en rapport avec son activité. Les plans d'action en rapport avec cette politique se font en synergie avec tous les acteurs (internes et externes) de l'entreprise.

Attention

Cependant, les conséquences des manquements à la RSE peuvent coûter très cher, etc. Il existe des agences de notation extra financières au niveau mondial tel que Vigéo. Ces notations peuvent s'avérer désastreuses aussi bien au niveau de la réputation, mais entraîner des condamnations judiciaires, des sanctions administratives et l'obligation de transactions à l'amiable, etc.

Par retour d'expérience, nous savons qu'en 2012-2013, le laboratoire Pfizer a été sanctionné 18 fois et cela lui a coûté 13 % de ses bénéfices ! Également, 2 entreprises françaises telles que Sanofi et Total ont été épinglées par Vigéo.

Une bonne politique de RSE a un rapport direct avec la veille sociale.

Cela a des conséquences sur la gestion du capital humain afin de garantir un bon climat social, aller chercher de nouvelles compétences, cultiver sa marque employeur.

C'est une garantie de stabilité et de croissance de l'entreprise.

Exemple

Veille sociale et Responsabilité Sociale et Économique chez DiltaCall

En tant que RRH de DiltaCall, nous devons maintenir un bon climat social et respecter une éthique, cultiver notre marque employeur.

Notre veille sociale nous a permis de mettre en place une politique « *Zéro papier* » : pas d'impressions autorisées pour échanger des informations sauf dans le cadre légal ! Nous nous sommes ainsi démarqués de notre concurrence, cultivé notre marque DiltaCall de fabricant « *propre* » et espérons attirer de nouveaux talents.

2. Pour le service des Ressources Humaines (RH)

La direction des Ressources Humaines est le moteur de la veille sociale.

Non seulement il est l'acteur principal de la mise en place de la veille, mais il est surtout celui qui va faire les ajustements organisationnels et fonctionnels en entreprise.

Tout d'abord, il faut que l'impulsion de la politique parte de la direction générale. Également, même si la direction des Ressources Humaines est le « *chef d'orchestre* » de cette veille, cette dernière doit compter sur ses « *musiciens* » soit l'ensemble des salariés et les managers.

On peut se heurter en entreprise à la rétention d'information : en effet, certains salariés, managers peuvent se montrer réticent à l'application d'une politique de veille, etc. « *L'information, c'est le pouvoir !* » pensent certains. Il est alors essentiel de rassurer et faire participer l'ensemble des acteurs pour une politique maximale et désamorcer les tensions.

a. Régulation de l'activité sociale

La veille sociale doit s'actualiser en permanence à un environnement toujours en mouvement. Elle permet d'être informée des réformes légales, mais surtout de connaître les conséquences sur les salariés d'une entreprise. Elle sert de « *pouls* » à l'entreprise.

Exemple Veille sociale et Régulation de l'activité sociale chez Diltacall

Notre veille sociale nous a permis de définir un accord télétravail beaucoup plus souple.

Grâce à notre veille sociale sur cet aspect, nous avons remarqué que sur le trimestre dernier, le taux d'absentéisme a diminué de 10 %.

b. Climat social, Qualité de Vie au Travail, Risques Psycho Sociaux

Les conséquences de la veille sociale ont un impact direct sur le climat social de l'entreprise. Une bonne veille sociale par des informations ciblées (baromètre d'entreprise, législation sur la santé et la sécurité des salariés) permet de garantir une Qualité de Vie au Travail (QVT) et d'éviter autant que possible les Risques Psychosociaux en Entreprise (RPE).

Exemple Veille sociale et prévention des RPS chez Diltacall

Notre veille sociale nous a permis de sensibiliser l'ensemble des salariés sur les dernières législations concernant le harcèlement au travail et de mettre en place une cellule dédiée en prévention d'éventuels risques psychosociaux. L'ensemble des salariés semble tranquilisé par cette mesure, sait quoi et comment faire si une telle situation se présente.

c. Veille réglementaire et impact sur les salariés et l'employeur

La veille sociale doit être principalement axée sur les aspects légaux, les évolutions en matière de droit social et droit du travail. Elle doit également s'organiser autour des informations portant sur les thèmes abordés par les branches interprofessionnelles, les conventions collectives qui ont des impacts sur les salariés.

En effet, la veille doit permettre une mise à jour continue sur les rémunérations, la classification, la formation professionnelle, les conditions de travail, les congés payés, etc.

Si la politique de veille n'est pas optimale et que les mises à jour réglementaires n'ont pas été faites, la mise en conformité au regard de la loi peut entraîner des amendes lourdes de la part des institutions fiscales (URSSAF, DIRECCTE) et par les tribunaux (Prud'hommes, Tribunal Judiciaire (TJ)).

Exemple Veille sociale réglementaire et ajustement des salaires et classification chez Diltacall

Notre veille sociale relative à la Convention Collective des Télécoms nous a permis de mettre à jour tous les minima salariaux et classifications des salariés de Diltacall. Ainsi, nous avons fait des avenants au contrat pour tous les salariés impactés.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

La veille sociale permet de prévoir et anticiper les tensions sociales.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

La veille sociale externe permet d'être seulement à jour au niveau légal.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

La veille sociale n'a aucun lien avec la veille concurrentielle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Le développement durable est une notion alliant croissance et environnement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La veille sociale favorise une RSE responsable qui a des conséquences sur la gestion du capital humain.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Rôle des Instances Représentatives du Personnel dans la veille sociale

A. Comité Social et Économique (CSE) et la veille sociale

1. Rappel des missions du CSE et de l'existence obligatoire de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales

Rappel

Le CSE est un organe de **réclamation et de contrôle** de l'application du droit du travail. Il regroupe depuis le 1^{er} janvier 2019 les instances du Comité d'Entreprise, de la Délégation du Personnel et du Comité d'hygiène et de Sécurité.

Ainsi, il exprime les **réclamations individuelles ou collectives** des salariés, il contribue à la **prévention et à la protection de la santé** physique et mentale, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Pour donner une vision claire des informations disponibles de l'entreprise au CSE, l'employeur est dans l'obligation de mettre à disposition une **Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE)**. Il s'agit d'un ensemble d'informations stockées électroniquement et accessibles uniquement aux membres du CSE.

Cette base de données spécifique rassemble **toutes les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise**.

N'oublions jamais cependant que le CSE ne peut **qu'émettre des avis** par rapport aux décisions de la direction de l'entreprise **est uniquement consulté**. Ses avis peuvent ou non être pris en compte ; il reste bien évident que la prise en compte de ces derniers contribue à améliorer et maintenir un climat social sain, un dialogue social respectueux. Pour accomplir ces missions de réclamation et de contrôle, le CSE doit lui aussi faire une veille sociale !

2. Veille sociale et CSE

a. Veille des normes de gestion économique et financière de l'entreprise, et techniques de production

Même si le CSE n'est pas composé d'experts sur ces matières, la veille sociale doit s'appliquer au CSE afin de pouvoir en exercer le contrôle.

Exemple Gestion économique

Prenons par exemple la mise à jour d'informations en amont en termes de Développement Durable ou de Responsabilité Sociale de l'Entreprise. Elle est indispensable.

Le CSE dispose déjà d'éléments présents dans la **BDESE** et doit donc vérifier si un dispositif a été mis en place. Ce dispositif doit être formalisé et mis à disposition dans la **BDESE**.

Il exerce ainsi son pouvoir de contrôle.

Il pourra en réunion mensuelle du CSE, aborder ce sujet s'il y a réclamation de la part des salariés.

b. Veille en droit du travail et droit social

La veille du CSE en **droit du travail** représente la veille la plus importante.

À l'instar de la Direction des Ressources Humaines (DRH), le CSE doit suivre les évolutions afin de déceler la **non application** des dernières lois et réformes.

Cette veille est principalement axée sur les salaires, la formation, l'organisation et la durée du travail, et de façon générale l'application du Code du travail.

Également, cette veille doit porter sur la **convention collective** qui, rappelons-le, est une **adaptation du droit au branche professionnelle**, et sur les **accords de branches** afin de connaître les dernières négociations syndicales.

Exemple Veille sociale sur le télétravail chez DiltaCall

Reprenons notre exemple en tant que RRH chez DiltaCall. À la dernière réunion avec le CSE, ce dernier nous rappelle que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 permet une organisation beaucoup plus souple du télétravail. En effet en absence de charte ou d'accord collectif (puisque nous n'avons pas signé d'accord pour l'instant), il est possible au salarié de formaliser une demande de télétravail par email puis conseiller de régulariser par un avenant. Auparavant, cela n'était possible qu'avec un avenant au contrat.

C'est le CSE qui a remonté cette information et plusieurs salariés ont des réclamations à ce sujet. Nous allons traiter ce point en communiquant cette nouvelle modalité de télétravail à l'ensemble des collaborateurs de DiltaCall.

Nous constatons que grâce à la veille sociale du CSE, celui-ci nous a rappelé cette dernière réforme.

c. Veille sur la prévention de la protection et la sécurité des salariés

La **protection et la sécurité des salariés** sont la mission principale du CSE qui reprend les missions du Comité Social d'Hygiène et de Sécurité au Travail.

Une veille permanente permet de prévenir les risques psychosociaux par exemple.

Exemple Veille sociale et prévention des RPS chez Diltacall

À la dernière réunion avec le CSE, celui-ci a évoqué les derniers articles sur le harcèlement au travail. En effet, depuis le 1^{er} janvier 2019, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 entre en vigueur imposant une infraction pénale du harcèlement sexuel avec la prise en compte des agissements à connotation sexiste. Ainsi, le CSE remonte que ce point est important, contribue à la protection des salariés. Nous avons noté ce point pour sensibiliser les salariés.

Nous constatons ici aussi que grâce à la veille sociale du CSE, celui-ci nous a rappelé l'étendue et la gravité du harcèlement sexuel et aux actions à prendre.

B. Délégation syndicale et la veille sociale**1. Rappel des missions de la délégation syndicale****Rappel**

Les délégués syndicaux s'occupent :

- **De représenter leur syndicat** auprès de l'employeur pour formuler des propositions, des revendications ou des réclamations lors des réunions du CSE.
- **De négocier avec l'employeur les accords collectifs d'entreprise (sauf dans les entreprises < 50 salariés où il s'agit d'un salarié mandaté).**
- Dans les entreprises > 300 salariés : en plus des délégués syndicaux, les **représentants syndicaux** représentent leur syndicat au sein du CSE. Ces derniers s'occupent en effet de faire connaître la position de leur syndicat sur les questions examinées en cours de réunion auprès de la direction et des membres du CSE.

La négociation en entreprise est **l'apanage unique de la délégation syndicale !**

C'est donc la représentation syndicale qui négocie les accords d'entreprise tels que, par exemple, les accords sur le traitement des seniors, l'égalité homme femme, la mobilité, etc.

2. Veille sociale de la délégation syndicale

La veille sociale de la délégation syndicale **est la même que celle du Comité Social Économique** soit une veille légale globale.

En effet, nous savons que les délégués syndicaux font partie des membres de ce dernier !

Cependant, il se rajoute une **veille sociale syndicale importante.**

En effet, la délégation syndicale a pour mission de **représenter son syndicat** et d'exercer son pouvoir de négociation. Pour ce faire, une veille sociale doit être instaurée afin d'exercer ses missions.

Cette veille sociale doit porter sur :

- Les actualités **en continu** du syndicat que la délégation représente,
- Les **mise à jour sur les négociations syndicales nationales** (ANI, MEDEF), partenaires sociaux avec le Ministère du Travail,
- Les informations relatives au **dispositif de signatures des accords** et autres missions de la délégation syndicale en entreprise.

Exemple Veille sociale et signature Accord Télétravail chez DiltaCall

Reprenons notre exemple en tant que RRH chez DiltaCall.

À la dernière réunion avec le CSE incluant les délégués syndicaux, ce dernier nous rappelle que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 permet une organisation beaucoup plus souple du télétravail. En effet en absence de charte ou d'accord collectif (puisque nous n'avons pas signé d'accord pour l'instant), il est possible au salarié de formaliser une demande de télétravail par email puis conseiller de régulariser par un avenant. Auparavant, cela n'était possible qu'avec un avenant au contrat. Ainsi la délégation syndicale nous a proposé la possibilité d'établir un accord de télétravail afin de cadrer cette nouvelle organisation de travail.

Nous constatons que grâce à la veille sociale de la délégation syndicale, celle-ci nous a rappelé l'importance de signer un accord « *Télétravail* ».

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.15]

Question 1

Le Comité Social et Économique n'a pas besoin d'avoir une veille sociale.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

La veille sociale sur la prévention des risques sociaux est nécessaire pour les membres du CSE.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

La délégation syndicale doit exercer une veille sur le syndicat qu'elle représente.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La veille sur les accords interbranches nationaux n'entre pas dans la veille de la délégation syndicale.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Ce sont aussi les délégués syndicaux qui ont une veille sociale efficace en matière de négociation et de mise en place des accords.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

V. Service RH et la veille sociale

A. Veille sociale en environnement interne

Les informations collectées de la veille sociale sont d'abord collectées **en interne** par les remontées des salariés, des managers et de la direction, et bien évidemment par les Instances Représentatives du Personnel (IRP).

Il s'agit d'un aller-retour constant qui permet de **préserver un climat social** sain et surtout de **ne jamais être pris au dépourvu** en matière de réglementation !

B. Veille sociale et expertise juridique en environnement externe

La mission principale de la direction des Ressources Humaines est d'assurer une **référence en matière de droit social et la connaissance du droit du travail** - le service juridique s'il en existe un dans l'entreprise, traite des sujets plus commerciaux ou plus généraux.

La direction des ressources humaines se doit d'être à jour en ce qui concerne les salariés en matière de :

- **Paye** : pour les éléments à intégrer afin de préparer la paye, nous devons intégrer toutes les évolutions sur :
 - Les prélèvements fiscaux de l'entreprise et celui des salariés (par exemple : l'obligation de mutuelle),
 - Les conventions collectives et accords de branches (par exemple : minima en terme salaire),
 - La revalorisation du SMIC et du plafond de la sécurité sociale,
 - Le calcul des congés payés.
- **Animation des Instances Représentatives du Personnel (IRP)** : une veille sociale juridique permet d'anticiper les tensions qui peuvent apparaître de la part des représentants du personnel. Si nous connaissons le sujet, nous devenons plus crédibles auprès du CSE et des délégations et organisations syndicales.
Également, nous avons l'obligation d'actualiser la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) dans laquelle les représentants du personnel vont chercher et contrôler des informations sur l'entreprise qui doivent évidemment être actualisées.
- **Gestion opérationnelle** : sur les nouvelles pratiques managériales, de recrutement ou de formation, de rémunération, de Qualité de Vie au Travail, de gestion des carrières (promotion, mobilité, motivation, rétention des talents, gestion des hauts potentiels), de gestion des départs, du turn over ou de l'absentéisme.

C. Veille sociale de la DRH et politique d'entreprise

Cette vision en amont et en aval a des répercussions globales sur la stratégie de l'entreprise :

- **En gestion des ressources humaines** : il s'agit de faire une veille axée « *ressources humaines* » sur la politique de **Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)**.
- **En réglementation** : il s'agit également de la mission des ressources humaines de veiller à ce que **toutes les obligations réglementaires soient respectées** et d'éviter autant que possible **sanctions fiscales**, de la part de l'Inspection du Travail et du Tribunal de Grande Instance.
- En amont de futurs conflits entre l'employeur et le salarié afin d'éviter le nombre de dossiers aux prud'hommes !

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.16]

Question 1

La veille sociale à la direction des Ressources Humaines n'a pas besoin du reste de l'entreprise.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

La veille sociale juridique est faite par le service juridique qui en informe la Direction des Ressources Humaines.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

La Direction des Ressources Humaines n'a pas besoin d'avoir une veille sur les négociations syndicales et les accords de branches.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La direction des Ressources Humaines doit également faire une veille en matière de fiscalité.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La veille sociale en Ressources Humaines est un élément clé de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

VII. Essentiel

La veille sociale a une fonction particulière et omniprésente dans l'entreprise d'aujourd'hui.

Si on la néglige, cela peut avoir des conséquences désastreuses pour une entreprise aussi bien au niveau financier qu'au niveau humain.

Il faut toujours avoir à l'esprit que tous les acteurs de l'entreprise ont un rôle à jouer sur la fluctuation des informations pour permettre un dialogue social fluide.

La veille sociale est l'affaire de tous, mais elle est impulsée tout d'abord par la direction générale de l'entreprise, mais surtout par la direction des ressources humaines et les Instances Représentatives du Personnel (IRP).

La veille sociale autorise l'adaptabilité et la souplesse de l'entreprise même si quelque fois on peut la trouver chronophage et contraignante.

VIII. Auto-évaluation

A. Exercice

Ainsi, nous venons d'intégrer en tant que Responsable RH la société DiltaCall à Nanterre (92). DiltaCall est une start-up créée il y a 4 ans de 150 personnes aujourd'hui, fabricant et commercialisant des téléphones portables. C'est une entreprise qui se développe rapidement et nous nous retrouvons souvent en porte à faux avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux FO et CFTC lors des réunions de CSE. Également, nous projetons un recrutement de 50 personnes supplémentaire dans l'année à venir : 25 ingénieurs sur de nouvelles fonctionnalités de nos téléphones et 25 commerciaux pour développer notre activité en Europe de l'Est.

En effet, notre veille sociale est souvent défaillante depuis le départ de mon prédécesseur et notre arrivée.

Votre directeur vous confie la mission de faire revivre cette veille sociale.

Question 1

[solution n°4 p.18]

Quels sont les 2 thèmes prioritaires pour lesquels nous devons orienter notre veille ?

Question 2

[solution n°5 p.18]

Quelle veille devons-nous réactiver pour la prochaine réunion du CSE ?

Question 3

[solution n°6 p.18]

Démontrer l'importance stratégique de la veille sociale à notre directeur.

B. Test**Exercice 1 : Quiz**

[solution n°7 p.18]

Question 1

Choisissez les enjeux de la veille sociale en entreprise

- ☐ La réglementation fiscale
- ☐ L'exonération fiscale
- ☐ Le développement durable
- ☐ La Responsabilité Sociale et Économique
- ☐ La qualité de vie au travail
- ☐ La gestion des flux financiers

Question 2

Obligations de l'employeur de conformité légale par la veille sociale : l'employeur n'est pas tenu d'avoir une veille axée sur les conditions de travail de ses salariés.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Veille sociale et conséquences de la paye : une veille sociale a des incidences sur la fiche de paye, et permet de revaloriser, le SMIC, le plafond de la sécurité sociale.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Solutions des exercices

Exercice p. 6 Solution n°1**Question 1**

La veille sociale permet de prévoir et anticiper les tensions sociales.

☒ Vrai

☐ Faux

 Elle permet de détecter l'existence de foyers potentiels ou réels de conflit et d'ajuster les décisions de politique sociale.

Question 2

La veille sociale externe permet d'être seulement à jour au niveau légal.

☐ Vrai

☒ Faux

 La veille sociale ne permet pas uniquement d'être à jour au niveau légal. Elle est en rapport avec les nouvelles expertises, les compétences rares, de repérer sur le marché des profils à haut potentiel.

Question 3

La veille sociale n'a aucun lien avec la veille concurrentielle.

☐ Vrai

☒ Faux

 La démarche de veille sociale est plus subtile que la veille concurrentielle, car il s'agit non seulement d'anticiper sur des technologiques avant les concurrents, mais aussi sur un capital humain.

Question 4

Le développement durable est une notion alliant croissance et environnement.

☒ Vrai

☐ Faux

 Le développement durable dans un contexte économique est une notion qui permet une croissance de l'entreprise intégrant les contraintes environnementales.

Question 5

La veille sociale favorise une RSE responsable qui a des conséquences sur la gestion du capital humain.

☒ Vrai

☐ Faux

 La veille sociale favorise une RSE responsable qui a des conséquences sur la gestion du capital humain afin de garantir un bon climat social, aller chercher de nouvelles compétences, cultiver sa marque employeur.

Exercice p. 10 Solution n°2

Question 1

Le Comité Social et Économique n'a pas besoin d'avoir une veille sociale.

☐ Vrai

☒ Faux

 La mission principale du CSE est de représenter les réclamations des salariés. Une bonne veille juridique est essentielle afin de connaître les droits des salariés.

Question 2

La veille sociale sur la prévention des risques sociaux est nécessaire pour les membres du CSE.

☒ Vrai

☐ Faux

 Le CSE doit également connaître toutes les évolutions juridiques en matière de RPS puisqu'il a également mission de veiller à la santé physique et mentale des salariés, mission anciennement dédiée au CHSCT.

Question 3

La délégation syndicale doit exercer une veille sur le syndicat qu'elle représente.

☒ Vrai

☐ Faux

 Il s'agit d'une de ses missions afin de représenter et animer au mieux la section qu'elle représente au sein de l'entreprise.

Question 4

La veille sur les accords interbranches nationaux n'entre pas dans la veille de la délégation syndicale.

☐ Vrai

☒ Faux

 La veille sur ces accords influent forcément les accords de branches régionaux et les entreprises.

Question 5

Ce sont aussi les délégués syndicaux qui ont une veille sociale efficace en matière de négociation et de mise en place des accords.

☒ Vrai

☐ Faux

 Les délégués syndicaux doivent faire de la veille en matière de négociation et de mise en place des accords, car ce sont les acteurs de la négociation avec la direction de l'entreprise.

Exercice p. 11 Solution n°3

Question 1

La veille sociale à la direction des Ressources Humaines n'a pas besoin du reste de l'entreprise.

☐ Vrai

☒ Faux

 La veille sociale est omniprésente dans l'entreprise et elle est plus focalisée à la Direction des Ressources Humaines (DRH). Cependant, tous les acteurs de l'entreprise sont impactés par la veille sociale.

Question 2

La veille sociale juridique est faite par le service juridique qui en informe la Direction des Ressources Humaines.

☐ Vrai

☒ Faux

 La Direction des Ressources Humaines est la référence en matière d'expertise en droit social et droit du travail. Sa veille sociale est indépendante du Service Juridique.

Question 3

La Direction des Ressources Humaines n'a pas besoin d'avoir une veille sur les négociations syndicales et les accords de branches.

☐ Vrai

☒ Faux

 Même si les délégations syndicales ont leur propre veille, la direction des Ressources Humaines a la mission d'animer les représentants du personnel et doit faire une veille sur les négociations syndicales et les accords de branches.

Question 4

La direction des Ressources Humaines doit également faire une veille en matière de fiscalité.

☒ Vrai

☐ Faux

 La direction des Ressources Humaines doit faire cette veille, car elle porte sur les aspects de la paye, qui est de son ressort.

Question 5

La veille sociale en Ressources Humaines est un élément clé de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

☒ Vrai

☐ Faux

 La veille sociale en Ressources Humaines permet de gérer les emplois et les compétences de demain.

p. 13 Solution n°4

Les thèmes prioritaires pour la veille sociale de DiltaCall sont les mises à jour concernant la législation fiscale et financière (sur la paye).

p. 13 Solution n°5

Nous devons réactiver la veille sur :

- Les accords de branches et la convention collective qui concerne les Télécoms,
- Les actualités syndicales sur FO et CFTC,
- Les évolutions en matière de protection du salarié concernant des sujets tels que le télétravail, le harcèlement, etc.

p. 13 Solution n°6

L'importance d'une veille sociale porte sur notre stratégie de développement avec une prévision de recrutement sur les profils d'ingénieurs et de commerciaux.

Il faudra donc faire une veille :

- Externe sur les profils d'ingénieurs et de commerciaux Télécoms,
- Interne sur les mobilités et les promotions,
- Externe et interne sur leurs rémunérations.

Exercice p. 13 Solution n°7

Question 1

Choisissez les enjeux de la veille sociale en entreprise

- ☒ La réglementation fiscale
- ☐ L'exonération fiscale
- ☒ Le développement durable
- ☒ La Responsabilité Sociale et Économique
- ☒ La qualité de vie au travail
- ☐ La gestion des flux financiers



Enjeux de la veille sociale	• La réglementation fiscale • Le développement durable • La Responsabilité Sociale et Économique • La qualité de vie au travail
-----------------------------	--

Question 2

Obligations de l'employeur de conformité légale par la veille sociale : l'employeur n'est pas tenu d'avoir une veille axée sur les conditions de travail de ses salariés.

☐ Vrai

☒ Faux

Outre qu'une bonne veille sociale évite à l'entreprise d'être prise de cours et permet d'être prêt, quelles que soient les évolutions annoncées, elle est obligatoire dans l'entreprise. Il s'agit d'être conforme aux lois et ne jamais perdre de vue qu'il y a entre autres une obligation de résultat de l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Comme le rappelle l'article de loi L.4121-1 du Code du travail « L'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l'empêcher ».

Question 3

Veille sociale et conséquences de la paye : une veille sociale a des incidences sur la fiche de paye, et permet de revaloriser, le SMIC, le plafond de la sécurité sociale.

☒ Vrai

Elle permet de mettre à jour :

- *Les prélèvements fiscaux de l'entreprise et celui des salariés (par exemple : l'obligation de mutuelle),*
- *Les conventions collectives et accords de branches (par exemple : minima en terme salaire),*
- *La revalorisation du SMIC et du plafond de la sécurité sociale,*
- *Le calcul des congés payés.*

☐ Faux